



PUTUSAN
Nomor 389/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **NAWAFI alias WAFI bin FIDIL**;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 17 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tambakasri Kembang Turi No. 99, RT. 06, RW. 26 Kel. Morokrengan Kec. Krengan Kota Surabaya / Jl. Kedung Anyar VIII No. 38 Kel. Sawahan Kec. Sawahan Kota Surabaya (Kost);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II Nama lengkap : **Rendy Aditya Alias Glewo Bin Sudibyo**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 22 Agustus 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Demak Timur Gg. V No. 04 RT. 05 RW. 06 Kel. Gundi Kec. Bubutan Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 389/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 16 Oktober 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 16 Oktober 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NAWAFI alias WAFI bin FIDIL dan terdakwa II RENDY ADITYA alias GLEWO bin SUDIBYO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP seperti yang tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NAWAFI alias WAFI bin FIDIL dan terdakwa II RENDY ADITYA alias GLEWO bin SUDIBYO masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah Flasdisco warna hitam hijau merk CAVIAR 2GB. Berisikan potongan rekaman video dari Rekaman CCTV berdurasi 6.50 (enam menit lima puluh detik).

(tetap terlampir dalam berkas perkara)

1. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor kendaraan Nopol: DA6905EAW Merk. HONDA, Jenis Spd Motor, Tahun pembuatan 2017, Isi Silinder 180 cc, Warna KB Putih Hitam, No Rangka: MH1JM3113HK444923, Nomor Mesin : JM31E1445478 Nomor BPKB: M 12722379 M Dengan masa berlaku sampai 10 Januari 2028 Atas nama ALIANSYAH Jl. Timbuk Lama, Rt.07, Rw.03, Pagat, Batu Benawa, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.
2. 1 (satu) Lembar Foto Copy BPKB dari Kendaraan Nopol: DA6905EAW Merk. HONDA, Jenis Spd Motor, Tahun pembuatan 2017, Isi Silinder 180 cc, Warna KB Putih Hitam, No Rangka: MH1JM3113HK444923, Nomor Mesin : JM31E1445478 Atas nama ALIANSYAH Jl. Timbuk Lama, Rt.07, Rw.03, Pagat, Batu Benawa, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.

(dikembalikan kepada Pemilik / Penguasa Barang : MUHAMMAD MUTTAQIN)

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon memberikan pertimbangan yang menguntungkan Para

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan selanjutnya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Para Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan ParaTerdakwa tetap pada pembelaan / permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I NAWAFI alias WAFI bin FIDIL bersama-sama dengan Terdakwa II RENDY ADITYA alias GLEWO bin SUDIBYO, SULAIMAN (DPO), PARMAN (DPO) dan ROHMAN (DPO) pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat sebuah kos di Jl. Hasanudin No.11 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna Putih Hitam tahun 2017 No Pol DA6905EAW, Noka : MH1JM3113HK444923 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi MUHAMMAD MUTTAQIN atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa I NAWAFI alias WAFI bin FIDIL bersama-sama dengan Terdakwa II RENDY ADITYA alias GLEWO bin SUDIBYO, SULAIMAN (DPO), PARMAN (DPO) dan ROHMAN (DPO) berlima berkeliling di daerah Kota Batu dengan menggunakan mobil xenia silver dengan RENDY ADITYA sebagai sopir untuk mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil . Kemudian pada saat melintasi sebuah kos di Jl. Hasanudin No.11 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu ada banyak kendaraan lalu terdakwa NAWAFI alias WAFI bin FIDIL turun bersama

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN dan terdakwa NAWAFI alias WAFI bin FIDIL mencongkel gembok pada pintu pagar lalu setelah berhasil terdakwa NAWAFI alias WAFI bin FIDIL bersama SULAIMAN masuk mendekati parkir sepeda lalu terdakwa NAWAFI alias WAFI bin FIDIL merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan Kunci T dan terdakwa NAWAFI alias WAFI bin FIDIL bawa keluar dibantu SULAIMAN setelah berada dipinggir jalan terdakwa NAWAFI alias WAFI bin FIDIL masuk kedalam mobil bersama SULAIMAN sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna Putih Hitam tahun 2017 No Pol DA6905EAW, Noka : MH1JM3113HK444923 dikendarai oleh ROHMAN menuju Surabaya kemudian terdakwa NAWAFI alias WAFI bin FIDIL bersama dengan SULAIMAN dan terdakwa RENDY ADITYA alias GLEWO bin SUDIBYO berangkat ke Kota Batu untuk mencari sasaran lagi.

- Bahwa peran masing-masing terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa NAWAFI alias WAFI bin FIDIL berperan sebagai orang yang mencongkel kunci setir kendaraan pada saat mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna Putih Hitam tahun 2017 No Pol DA6905EAW, Noka : MH1JM3113HK444923, Nosin : JM31E1445478 di Di kost putra alamat Jl. Hasanudin No.11 Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.
 - Sedangkan terdakwa RENDY ADITYA berperan membawa/menyetir mobil xenia silver dari Surabaya menuju Batu, dan mengawasi situasi/kondisi di kost putra alamat Jl. Hasanudin No.11 Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.
 - Bahwa ROHMAN (DPO), berperan sebagai orang yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna Putih Hitam tahun 2017 No Pol DA6905EAW, Noka : MH1JM3113HK444923 yang berhasil diambil untuk dijual.
 - Kemudian PARMAN (DPO) berperan sebagai orang yang mengawasi keadaan sekitar dan membawa sepeda motor lain yang berhasil diambil untuk dijual.
 - Dan SULAIMAN (DPO) berperan sebagai orang yang menyediakan 1 (satu) buah kunci T dan 1 (satu) kunci magnet dan mobil Avanza silver serta orang yang ikut mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna Putih Hitam sudah di jual dan telah terjual seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi, dipergunakan dan dinikmati oleh para terdakwa.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan dari para Terdakwa saksi MUHAMMAD MUTTAQIN mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kriswantoro, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024, Saksi mendapatkan informasi dari anggota piket POLSEK JUNREJO telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam Nopol : P2807IJ, Noka : MH1JM8211MK220037, Nosin : JM82E1218148 di Jl. Diponegoro No. 3A Rt/Rw/ 002/004 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu dan 1 (satu) Honda Scoopy tahun 2017 warna putih hitam, No Pol. : DA6905EAW, dengan Noka : MH1JM311T3HK444923, Nosin : JM31E1445478, di Jl. Hasanudin No. 11, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu yang kejadiannya menurut informasi petugas pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib, kemudian Saksi bersama tim Resmob Polres Batu koordinasi dengan Polsek Junrejo ternyata mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pencurian juga pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2024 di wilayah hukum Polsek Batu Kota;
- Bahwa selanjutnya sekira pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 wib, Saksi bersama tim mendatangi TKP pada masing masing kejadian di Jalan Diponegoro No. 3A Rt/Rw/ 002/004 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu dan di Rumah Kost Jalan hasanudin No. 11 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota batu serta tkp di wilayah hukum Polsek Batu Kota dan melakukan penyelidikan mendapatkan hasil rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian di wilayah Polsek Batu Kota tersebut sempat terlihat wajah pelaku, setelah itu saya dan tim kembali Kepolres Batu untuk melakukan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisa dan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan pelaku pencurian;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 saksi dan tim mendapatkan Informasi dari masyarakat (Informan) bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri ciri wajah sesuai yang ada pada CCTV tkp wilayah polsek batu kota di Halaman parkir unno Guesthouse Jalan Dewisartika No. 83 Desa temas Kecamatan batu kota batu, dan di kost Jalan Hasanudin No. 11, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Mengetahui Informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama tim melakukan kordinasi untuk berangkat menuju ke Jalan Kedung Anyar VIII No. 38 Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya (Tempat Kost). Pada pukul 18.00 wib saksi dan tim menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi kost Jalan Kedung Anyar VIII No. 38 Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya (Tempat Kost). saksi dan tim menemukan beberapa orang laki-laki bernama RENDY, NAWAFI dan RIZAL beserta 1 (satu) set kunci T dan 1 (satu) buah alat pembuka kunci magnet yang di akui milik NAWAFI selanjutnya dari keterangan RENDY dan NAWAFI bawah telah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kota Batu di beberapa tempat bersama ROHMAN (DPO), MUSTOFA (DPO), SULAIMAN (DPO) dan PARMAN (DPO) setelah itu saksi bersama tim mengamankan ketiga orang tersebut untuk di bawa ke Polres Batu, sesampainya di Polres Batu Pada hari minggu 11 Agustus 2024 saksi bersama tim melakukan introgasi selanjutnya RENDY dan NAWAFI mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor di kost Jl. Hasanudin No. 11, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu sedangkan RIZAL dan NAWAFI melakukan pencurian di toko Nusantara Jl. Gajah Mada No. 56 Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu, selanjutnya saksi dan Tim melakukan pencarian kepada ROHMAN (DPO), MUSTOFA (DPO), ROFI'I (DPO), SULAIMAN (DPO) dan PARMAN (DPO) akan tetapi tidak berhasil di temukan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2024 saksi dan tim menyerahkan, RIZAL, RENDY dan NAWAFI Ke Polsek Batu Kota untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut dan sesuai dengan keterangan yang telah disampaikan RENDY dan NAWAFI bahwa mengakui juga melakukan pencurian di wilayah hukum Polsek Junrejo;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna Putih Hitam tahun 2017 No Pol DA6905EAW, Noka : MH1JM3113HK444923

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dijual oleh ROHMAN (DPO) dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan uang tersebut telah dipakai dan dinikmati oleh para terdakwa dan rekan-rekannya;

- Bahwa 1 (satu) set kunci T dan 1 (satu) buah alat pembuka kunci magnet yang saat ini ada di hadapan saksi adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dan diamankan saat mengamankan RIZAL, RENDY dan NAWAFI di Kost di Jl. Kedung Anyar VIII No. 38 Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.;

- Bahwa Akibat hilangnya 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna Putih Hitam tahun 2017 No Pol DA6905EAW, Noka : MH1JM3113HK444923, saksi MUHAMMAD MUTTAQIN mengalami kerugian materil lebih kurang Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Tony Rudianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024, Saksi mendapatkan informasi dari anggota piket POLSEK JUNREJO telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam Nopol : P2807IJ, Noka : MH1JM8211MK220037, Nosin : JM82E1218148 di Jl. Diponegoro No. 3A Rt/Rw/ 002/004 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu dan 1 (satu) Honda Scoopy tahun 2017 warna putih hitam, No Pol. : DA6905EAW, dengan Noka : MH1JM311T3HK444923, Nosin : JM31E1445478, di Jl. Hasanudin No. 11, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu yang kejadiannya menurut informasi petugas pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib, kemudian Saksi bersama tim Resmob Polres Batu koordinasi dengan Polsek Junrejo ternyata mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pencurian juga pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2024 di wilayah hukum Polsek Batu Kota;

- Bahwa selanjutnya sekira pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 wib, Saksi bersama tim mendatangi TKP pada masing masing kejadian di Jalan Diponegoro No. 3A Rt/Rw/ 002/004 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu dan di Rumah Kost Jalan hasanudin No. 11 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota batu serta tkp di wilayah hukum Polsek Batu Kota dan melakukan penyelidikan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.B/2025/PN Mlg



mendapatkan hasil rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian di wilayah Polsek Batu Kota tersebut sempat terlihat wajah pelaku, setelah itu saya dan tim kembali Kapolres Batu untuk melakukan analisa dan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan pelaku pencurian;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 saksi dan tim mendapatkan Informasi dari masyarakat (Informan) bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri ciri wajah sesuai yang ada pada CCTV tlp wilayah polsek batu kota di Halaman parkir unno Guesthouse Jalan Dewisartika No. 83 Desa temas Kecamatan batu kota batu, dan di kost Jalan Hasanudin No. 11, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Mengetahui Informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama tim melakukan kordinasi untuk berangkat menuju ke Jalan Kedung Anyar VIII No. 38 Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya (Tempat Kost). Pada pukul 18.00 wib saksi dan tim menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi kost Jalan Kedung Anyar VIII No. 38 Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya (Tempat Kost). saksi dan tim menemukan beberapa orang laki-laki bernama RENDY, NAWAFI dan RIZAL beserta 1 (satu) set kunci T dan 1 (satu) buah alat pembuka kunci magnet yang di akui milik NAWAFI selanjutnya dari keterangan RENDY dan NAWAFI bawah telah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kota Batu di beberapa tempat bersama ROHMAN (DPO), MUSTOFA (DPO), SULAIMAN (DPO) dan PARMAN (DPO) setelah itu saksi bersama tim mengamankan ketiga orang tersebut untuk di bawa ke Polres Batu, sesampainya di Polres Batu Pada hari minggu 11 Agustus 2024 saksi bersama tim melakukan introgasi selanjutnya RENDY dan NAWAFI mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor di kost Jl. Hasanudin No. 11, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu sedangkan RIZAL dan NAWAFI melakukan pencurian di toko Nusantara Jl. Gajah Mada No. 56 Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu, selanjutnya saksi dan Tim melakukan pencarian kepada ROHMAN (DPO), MUSTOFA (DPO), ROFI'I (DPO), SULAIMAN (DPO) dan PARMAN (DPO) akan tetapi tidak berhasil di temukan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2024 saksi dan tim menyerahkan, RIZAL, RENDY dan NAWAFI Ke Polsek Batu Kota untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut dan sesuai dengan keterangan yang telah



disampaikan RENDY dan NAWAFI bahwa mengakui juga melakukan pencurian di wilayah hukum Polsek Junrejo;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna Putih Hitam tahun 2017 No Pol DA6905EAW, Noka : MH1JM3113HK444923 tersebut telah dijual oleh ROHMAN (DPO) dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan uang tersebut telah dipakai dan dinikmati oleh para terdakwa dan rekan-rekannya;

- Bahwa 1 (satu) set kunci T dan 1 (satu) buah alat pembuka kunci magnet yang saat ini ada di hadapan saksi adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dan diamankan saat mengamankan RIZAL, RENDY dan NAWAFI di Kost di Jl. Kedung Anyar VIII No. 38 Kelurahan Sawahan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.;

- Bahwa Akibat hilangnya 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna Putih Hitam tahun 2017 No Pol DA6905EAW, Noka : MH1JM3113HK444923, saksi MUHAMMAD MUTTAQIN mengalami kerugian materil lebih kurang Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, saksi membenarkannya

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Muttaqin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;

- Bahwa saksi merupakan pemilik kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017 warna putih hitam, No Pol. : DA6905EAW, dengan Noka : MH1JM311T3HK444923, Nosin : JM31E1445478, atas nama ALINSYAH alamat Jl. Timbuk Lama, Rt.07, Rw.03, Pagat, Batu Benawa, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan atau selaku korban dalam perkara pencurian dengan pemberatan sebagaimana di maksud dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/14/XII/2024/SPKT/POLSEK JUNREJO/POLRES BATU/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 31 Desember 2024, yang terjadi di Jl. Hasanudin No. 11, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2024 Sekira Pukul. 03.00 Wib.;

- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017 warna putih hitam, No Pol. : DA6905EAW, milik nya

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.B/2025/PN Mlg



sebelum hilang pada tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib Saksi parkir di dalam pagar kost dengan keadaan di kunci stir kearah kanan dan sudah posisi lock, yang selanjutnya Saksi tinggal pulang ke Banjarmasin, yang kemudian Saksi pada tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 wib mendapat kabar/berita dari ibu kost (sdri. Endang) bahwasannya sepeda motor miliknya tersebut diatas telah hilang di ambil orang;

- Bahwa Akibat perbuatan orang yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2017 warna putih hitam, No Pol. : DA6905EAW, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pencurian tersebut, namun di beritahukan kepada Saksi bahwa pelaku nya adalah NAWAFI alias WAFI Bin FIDIL dan RENDY ADITYA Alias GLEWO Bin SUDIBYO;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nawafi Alias Wafi Bin Fidil:
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar serta Terdakwa tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Batu pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2024 pukul sekira pukul 02.00 Wib, di sebuah Gudang Jalan Diponegoro No. 3A Rt 002 Rw. 004 Desa Junrejo, Kec. Junrejo Kota Batu karena melakukan pencurian.
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dan Sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2017 bersama Rendy Aditya, Sulaiman, Rohman dan Parman;
 - Bahwa saat di TKP kedaan sepi dan semua terpagar dan tergembok sedangkan kendaraan terkunci. Adapun alat yang digunakan adalah kunci T dan satu buah kunci magnet dan kedua alat tersebut saya gunakan untuk merusak kunci sepeda motor dan menyalakan mesin sepeda motor dan menggunakan mobil Xenia Silver milik Sulaiman ;
 - Bahwa 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah kunci magnet dan mobil Xenia Silver milik Sulaiman;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologis awal mula melakukan



pencurian dengan pemberatan di wilayah Polres Batu terdakwa berlima berkeliling di daerah Kota Batu dengan menggunakan mobil xenia silver dengan RENDY ADITYA sebagai sopir untuk mencari sasaran sepeda motor yang dapat terdakwa ambil . Kemudian pada saat melintasi kota Batu di sekitar gudang Jl. Diponegoro No. 3A Rt/Rw/ 002/004 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu maka Terdakwa bersama SULAIMAN (DPO) turun dari mobil sedangkan 3 teman yang lain mengawasi dari mobil lalu terdakwa mendekati pintu pagar sambil melihat lihat sekeliling dan SULAIMAN mencongkel gembok dengan Kunci L ketika terdakwa mengawasi SULAIMAN berhasil masuk dan menuju parkiran yang ada sepeda dan SULAIMAN mencongkel sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam Nopol : P2807IJ, Noka : MH1JM8211MK220037, Nosin : JM82E1218148 lalu setelah berhasil dibawa keluar dan dikendarai olehnya dan terdakwa kemudian masuk kedalam mobil sedangkan kendaraan tersebut di bawa SULAIMAN lalu oper ke PARMAN terdakwa kemudian mencari sasaran lagi dan menemukan sebuah kos di Jl. Hasanudin No.11 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu ada banyak kendaraan lalu terdakwa turun bersama SULAIMAN dan terdakwa mencongkel gembok pada pintu pagar lalu setelah berhasil terdakwa bersama SULAIMAN masuk mendekati parkiran sepeda lalu terdakwa mencongkel sepeda motor menggunakan Kunci T dan terdakwa bawa keluar dibantu SULAIMAN setelah berada dipinggir jalan terdakwa masuk kedalam mobil bersama SULAIMAN sedangkan hasil curian 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna Putih Hitam tahun 2017 No Pol DA6905EAW, Noka : MH1JM3113HK444923 dikendarai oleh ROHMAN dan hasil curian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam Nopol : P2807IJ, Noka : MH1JM8211MK220037, Nosin : JM82E1218148 dikendarai oleh PARMAN dan mereka berdua menuju surabaya kemudian terdakwa bertiga (terdakwa,SULAIMAN dan RENDY ADITYA) berangkat ke Kota Batu mencari sasaran lagi;

- Bahwa Maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk di jual dan hasilnya dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain perkara yang disidangkan sekarang ini, terdakwa pernah dihukum atau terlibat dalam perkara lain yaitu melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor dan menjalani pidana penjara selama 2 tahun di Lapas Medaeng Jawa Timur



pada bulan Oktober 2018. Selanjutnya pada bulan September 2020 Terdakwa kembali menjalani pidana penjara selama 10 bulan di Lapas Medaeng Jawa Timur karena melakukan tindak pidana penipuan handphone dan terdakwa juga sekarang ini masih menjalani hukuman di lapas klas I lowokwaru kota malang terkait perkara pencurian dengan pemberatan sepeda motor di wilayah Kota Batu tahun 2024 dengan putusan 2 perkara yang sama selama 7 (tujuh) tahun

2. Rendy Aditya Alias Glewo Bin Sudibyo:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar serta Terdakwa tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Batu pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2024 pukul sekira pukul 02.00 Wib, di sebuah Gudang Jalan Diponegoro No. 3A Rt 002 Rw. 004 Desa Junrejo, Kec. Junrejo Kota Batu karena melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Sepeda motor Honda Beat Street warna hitam dan Sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam tahun 2017 bersama Rendy Aditya, Sulaiman, Rohman dan Parman;
- Bahwa saat di TKP kedaan sepi dan semua terpagar dan tergembok sedangkan kendaraan terkunci. Adapun alat yang digunakan adalah kunci T dan satu buah kunci magnet dan kedua alat tersebut saya gunakan untuk merusak kunci sepeda motor dan menyalakan mesin sepeda motor dan menggunakan mobil Xenia Silver milik Sulaiman ;
- Bahwa 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah kunci magnet dan mobil Xenia Silver milik Sulaiman;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologis awal mula melakukan pencurian dengan pemberatan di wilayah Polres Batu terdakwa berlima berkeliling di daerah Kota Batu dengan menggunakan mobil xenia silver dengan RENDY ADITYA sebagai sopir untuk mencari sasaran sepeda motor yang dapat terdakwa ambil . Kemudian pada saat melintasi kota Batu di sekitar gudang Jl. Diponegoro No. 3A Rt/Rw/ 002/004 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu maka Terdakwa bersama SULAIMAN (DPO) turun dari mobil sedangkan 3 teman yang lain mengawasi dari mobil lalu terdakwa mendekati pintu pagar sambil melihat lihat sekeliling dan SULAIMAN mencongkel gembok dengan Kunci L ketika terdakwa mengawasi SULAIMAN berhasil masuk dan



menuju parkir an yang ada sepeda dan SULAIMAN mencongkel sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam Nopol : P2807IJ, Noka : MH1JM8211MK220037, Nosin : JM82E1218148 lalu setelah berhasil dibawa keluar dan dikendarai olehnya dan terdakwa kemudian masuk kedalam mobil sedangkan kendaraan tersebut di bawa SULAIMAN lalu oper ke PARMAN terdakwa kemudian mencari sasaran lagi dan menemukan sebuah kos di Jl. Hasanudin No.11 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu ada banyak kendaraan lalu terdakwa turun bersama SULAIMAN dan terdakwa mencongkel gembok pada pintu pagar lalu setelah berhasil terdakwa bersama SULAIMAN masuk mendekati parkir an sepeda lalu terdakwa mencongkel sepeda motor menggunakan Kunci T dan terdakwa bawa keluar dibantu SULAIMAN setelah berada dipinggir jalan terdakwa masuk kedalam mobil bersama SULAIMAN sedangkan hasil curian 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna Putih Hitam tahun 2017 No Pol DA6905EAW, Noka : MH1JM3113HK444923 dikendarai oleh ROHMAN dan hasil curian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street Warna Hitam Nopol : P2807IJ, Noka : MH1JM8211MK220037, Nosin : JM82E1218148 dikendarai oleh PARMAN dan mereka berdua menuju surabaya kemudian terdakwa bertiga (terdakwa,SULAIMAN dan RENDY ADITYA) berangkat ke Kota Batu mencari sasaran lagi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan selain perkara yang disidangkan sekarang ini, Terdakwa pernah dihukum atau terlibat dalam perkara lain yaitu melakukan pengeroyokan dan menjalani pidan penjara 1 tahun di Lapas Medaeng Jawa Timur pada bulan Oktober 2014. Selanjutnya pada bulan Oktober 2018 Terdakwa kembali menjalani pidana penjara selama 5 tahun 10 bulan di Lapas Pasuruan Jawa Timur karena melakukan tindak pidana Narkotika dan Terdakwa juga sekarang ini masih menjalani hukuman di lapas klas I lowokwaru kota malang terkait perkara pencurian dengan pemberatan spd motor di wilayah Kota Batu tahun 2024 dengan putusan 1 perkara yang sama selama 3 (tiga) tahun

- Bahwa Maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk di jual dan hasilnya dibagi rata;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor kendaraan Nopol: DA6905EAW Merk. HONDA, Jenis Spd Motor, Tahun pembuatan 2017, Isi Silinder 180 cc, Warna KB Putih Hitam, No Rangka: MH1JM3113HK444923, Nomor Mesin : JM31E1445478 Nomor BPKB: M 12722379 M Dengan masa berlaku sampai 10 Januari 2028 Atas nama ALIANSYAH Jl. Timbuk Lama, Rt.07, Rw.03, Pagat, Batu Benawa, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.

- 1 (satu) Lembar Foto Copy BPKB dari Kendaraan Nopol: DA6905EAW Merk. HONDA, Jenis Spd Motor, Tahun pembuatan 2017, Isi Silinder 180 cc, Warna KB Putih Hitam, No Rangka: MH1JM3113HK444923, Nomor Mesin : JM31E1445478 Atas nama ALIANSYAH Jl. Timbuk Lama, Rt.07, Rw.03, Pagat, Batu Benawa, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.

- 1 (satu) Buah Flasdis warna hitam hijau merk CAVIAR 2GB. Berisikan potongan rekaman video dari Rekaman CCTV berdurasi 6.50 (enam menit lima puluh detik).;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Batu pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2024 pukul sekira pukul 02.00 Wib, di sebuah Gudang Jalan Diponegoro No. 3A Rt 002 Rw. 004 Desa Junrejo, Kec. Junrejo Kota Batu karena melakukan pencurian

- Bahwa kejadiannya berawal dari Terdakwa I NAWAFI alias WAFI bin FIDIL bersama-sama dengan Terdakwa II RENDY ADITYA alias GLEWO bin SUDIBYO, SULAIMAN (DPO), PARMAN (DPO) dan ROHMAN (DPO) berlima berkeliling di daerah Kota Batu dengan menggunakan mobil xenia silver dengan RENDY ADITYA sebagai sopir untuk mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil . Kemudian pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB pada saat melintasi sebuah kos di Jl. Hasanudin No.11 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu ada banyak kendaraan lalu terdakwa NAWAFI alias WAFI bin FIDIL turun bersama SULAIMAN dan terdakwa NAWAFI alias WAFI bin FIDIL mencongkel gembok pada pintu pagar lalu setelah berhasil terdakwa NAWAFI alias WAFI bin FIDIL bersama SULAIMAN masuk mendekati parkir sepeda lalu terdakwa NAWAFI alias WAFI bin FIDIL merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan Kunci T dan terdakwa NAWAFI alias WAFI bin FIDIL bawa keluar dibantu SULAIMAN setelah berada dipinggir jalan terdakwa NAWAFI alias WAFI bin FIDIL

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kedalam mobil bersama SULAIMAN sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna Putih Hitam tahun 2017 No Pol DA6905EAW, Noka : MH1JM3113HK444923 dikendarai oleh ROHMAN menuju surabaya kemudian terdakwa NAWAFI alias WAFI bin FIDIL bersama dengan SULAIMAN dan terdakwa RENDY ADITYA alias GLEWO bin SUDIBYO berangkat ke Kota Batu untuk mencari sasaran lagi.

- Bahwa peran masing-masing terdakwa antara lain sebagai berikut :
 - terdakwa NAWAFI alias WAFI bin FIDIL berperan sebagai orang yang mencongkel kunci setir kendaraan pada saat mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna Putih Hitam tahun 2017 No Pol DA6905EAW, Noka : MH1JM3113HK444923, Nosin : JM31E1445478 di Di kost putra alamat Jl. Hasanudin No.11 Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.
 - terdakwa RENDY ADITYA berperan membawa/menyetir mobil xenia silver dari Surabaya menuju Batu, dan mengawasi situasi/kondisi di kost putra alamat Jl. Hasanudin No.11 Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.
 - ROHMAN (DPO), berperan sebagai orang yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna Putih Hitam tahun 2017 No Pol DA6905EAW, Noka : MH1JM3113HK444923 yang berhasil diambil untuk dijual.
 - PARMAN (DPO) berperan sebagai orang yang mengawasi keadaan sekitar dan membawa sepeda motor lain yang berhasil diambil untuk dijual.
 - SULAIMAN (DPO) berperan sebagai orang yang menyediakan 1 (satu) buah kunci T dan 1 (satu) kunci magnet dan mobil Avanza silver serta orang yang ikut mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa benar, 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna Putih Hitam sudah di jual dan telah terjual seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi, dipergunakan dan dinikmati oleh para terdakwa.
- Bahwa benar, akibat perbuatan dari para Terdakwa saksi MUHAMMAD MUTTAQIN mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa,
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Unsur di waktu malam. dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan **“sebagai dalam keadaan sadar”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan persidangan adalah Terdakwa I NAWAFI alias WAFI bin FIDIL dan Terdakwa II RENDY ADITYA alias GLEWO bin SUDIBYO, bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana para terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa I NAWAFI alias WAFI bin FIDIL dan Terdakwa II RENDY ADITYA alias GLEWO bin SUDIBYO sebagai subyek hukum orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, para terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri para terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur **"Barang Siapa "** di dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan bertitik tolak pada berpindahnya obyek tindak pidana dalam hal ini adalah "barang". Adapun pengertian "barang" disini adalah suatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian "sebagian atau seluruhnya milik orang lain" dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang tersebut. Adapun barang tersebut bukan milik terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya adalah sebagai berikut :

-Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Batu pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2024 pukul sekira pukul 02.00 Wib, di sebuah Gudang Jalan Diponegoro No. 3A Rt 002 Rw. 004 Desa Junrejo, Kec. Junrejo Kota Batu karena melakukan pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa kejadiannya berawal dari Terdakwa I NAWAFI alias WAFI bin FIDIL bersama-sama dengan Terdakwa II RENDY ADITYA alias GLEWO bin SUDIBYO, SULAIMAN (DPO), PARMAN (DPO) dan ROHMAN (DPO) berlima berkeliling di daerah Kota Batu dengan menggunakan mobil xenia silver dengan RENDY ADITYA sebagai sopir untuk mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil . Kemudian pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB pada saat melintasi sebuah kos di Jl. Hasanudin No.11 Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu ada banyak kendaraan lalu terdakwa NAWAFI alias WAFI bin FIDIL turun bersama SULAIMAN dan terdakwa NAWAFI alias WAFI bin FIDIL mencongkel gembok pada pintu pagar lalu setelah berhasil terdakwa NAWAFI alias WAFI bin FIDIL bersama SULAIMAN masuk mendekati parkir sepeda lalu terdakwa NAWAFI alias WAFI bin FIDIL merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan Kunci T dan terdakwa NAWAFI alias WAFI bin FIDIL bawa keluar dibantu SULAIMAN setelah berada dipinggir jalan terdakwa NAWAFI alias WAFI bin FIDIL masuk kedalam mobil bersama SULAIMAN sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna Putih Hitam tahun 2017 No Pol DA6905EAW, Noka : MH1JM3113HK444923 dikendarai oleh ROHMAN menuju surabaya kemudian terdakwa NAWAFI alias WAFI bin FIDIL bersama dengan SULAIMAN dan terdakwa RENDY ADITYA alias GLEWO bin SUDIBYO berangkat ke Kota Batu untuk mencari sasaran lagi.

-Bahwa peran masing-masing terdakwa antara lain sebagai berikut :

- terdakwa NAWAFI alias WAFI bin FIDIL berperan sebagai orang yang mencongkel kunci setir kendaraan pada saat mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna Putih Hitam tahun 2017 No Pol DA6905EAW, Noka : MH1JM3113HK444923, Nosin :JM31E1445478 di Di kost putra alamat Jl. Hasanudin No.11 Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.
- terdakwa RENDY ADITYA berperan membawa/menyetir mobil xenia silver dari Surabaya menuju Batu, dan mengawasi situasi/kondisi di kost putra alamat Jl. Hasanudin No.11 Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.
- ROHMAN (DPO), berperan sebagai orang yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna Putih Hitam tahun

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 No Pol DA6905EAW, Noka : MH1JM3113HK444923 yang berhasil diambil untuk dijual.

- PARMAN (DPO) berperan sebagai orang yang mengawasi keadaan sekitar dan membawa sepeda motor lain yang berhasil diambil untuk dijual.

- SULAIMAN (DPO) berperan sebagai orang yang menyediakan 1 (satu) buah kunci T dan 1 (satu) kunci magnet dan mobil Avanza silver serta orang yang ikut mengawasi keadaan sekitar.

-Bahwa benar, 1 (satu) unit Sepeda motor HONDA Scoopy warna Putih Hitam sudah di jual dan telah terjual seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian uang tersebut dibagi, dipergunakan dan dinikmati oleh para terdakwa.

-Bahwa benar, akibat perbuatan dari para Terdakwa saksi MUHAMMAD MUTTAQIN mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Dengan demikian “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur di waktu malam. dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan pembuktian unsur kedua, oleh karena sebagaimana uraian diatas terbukti Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga tidak perlu dipertimbangkan tersendiri. Dan Majelis Hakim menyatakan unsur ketiga juga telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa;

Dengan demikian unsur “*di waktu malam. dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan dinyatakannya Para Terdakwa terbukti bersalah maka sudah sewajarnya Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan/permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya, Majelis menilai lamanya pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor kendaraan Nopol: DA6905EAW Merk. HONDA, Jenis Spd Motor, Tahun pembuatan 2017, Isi Silinder 180 cc, Warna KB Putih Hitam, No Rangka: MH1JM3113HK444923, Nomor Mesin : JM31E1445478 Nomor BPKB: M 12722379 M Dengan masa berlaku sampai 10 Januari 2028 Atas nama ALIANSYAH Jl. Timbuk Lama, Rt.07, Rw.03, Pagat, Batu Benawa, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.

- 1 (satu) Lembar Foto Copy BPKB dari Kendaraan Nopol: DA6905EAW Merk. HONDA, Jenis Spd Motor, Tahun pembuatan 2017, Isi Silinder 180 cc, Warna KB Putih Hitam, No Rangka: MH1JM3113HK444923, Nomor Mesin : JM31E1445478 Atas nama ALIANSYAH Jl. Timbuk Lama, Rt.07, Rw.03, Pagat, Batu Benawa, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena telah selesai digunakan dalam pembuktian maka sudah selayaknya Majelis Hakim menetapkan *dikembalikan kepada MUHAMMAD MUTTAQIN*.

- 1 (satu) Buah Flasdisco warna hitam hijau merk CAVIAR 2GB. Berisikan potongan rekaman video dari Rekaman CCTV berdurasi 6.50 (enam menit lima puluh detik).;

Oleh karena telah selesai digunakan dalam pembuktian maka Majelis Hakim menetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I NAWAFI alias WAFI bin FIDIL dan terdakwa II RENDY ADITYA alias GLEWO bin SUDIBYO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP seperti yang tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NAWAFI alias WAFI bin FIDIL dan terdakwa II RENDY ADITYA alias GLEWO bin SUDIBYO masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor kendaraan Nopol: DA6905EAW Merk. HONDA, Jenis Spd Motor, Tahun pembuatan 2017, Isi Silinder 180 cc, Warna KB Putih Hitam, No Rangka: MH1JM3113HK444923, Nomor Mesin : JM31E1445478 Nomor BPKB: M 12722379 M Dengan masa berlaku sampai 10 Januari 2028 Atas nama ALIANSYAH Jl. Timbuk Lama, Rt.07, Rw.03, Pagat, Batu Benawa, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 389/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Foto Copy BPKB dari Kendaraan Nopol: DA6905EAW Merk. HONDA, Jenis Spd Motor, Tahun pembuatan 2017, Isi Silinder 180 cc, Warna KB Putih Hitam, No Rangka: MH1JM3113HK444923, Nomor Mesin : JM31E1445478 Atas nama ALIANSYAH Jl. Timbuk Lama, Rt.07, Rw.03, Pagat, Batu Benawa, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.

Diikembalikan kepada MUHAMMAD MUTTAQIN)

- 1 (satu) Buah Flasdisa warna hitam hijau merk CAVIAR 2GB. Berisikan potongan rekaman video dari Rekaman CCTV berdurasi 6.50 (enam menit lima puluh detik).

tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 03 Desember 2025, oleh Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua., Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H., dan Patanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Hidayati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Gusti Ayu Made Dwi Kartika, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Patanuddin, S.H., M.H.

Eni Hidayati, S.H